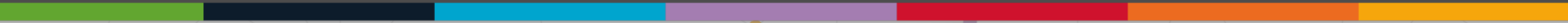
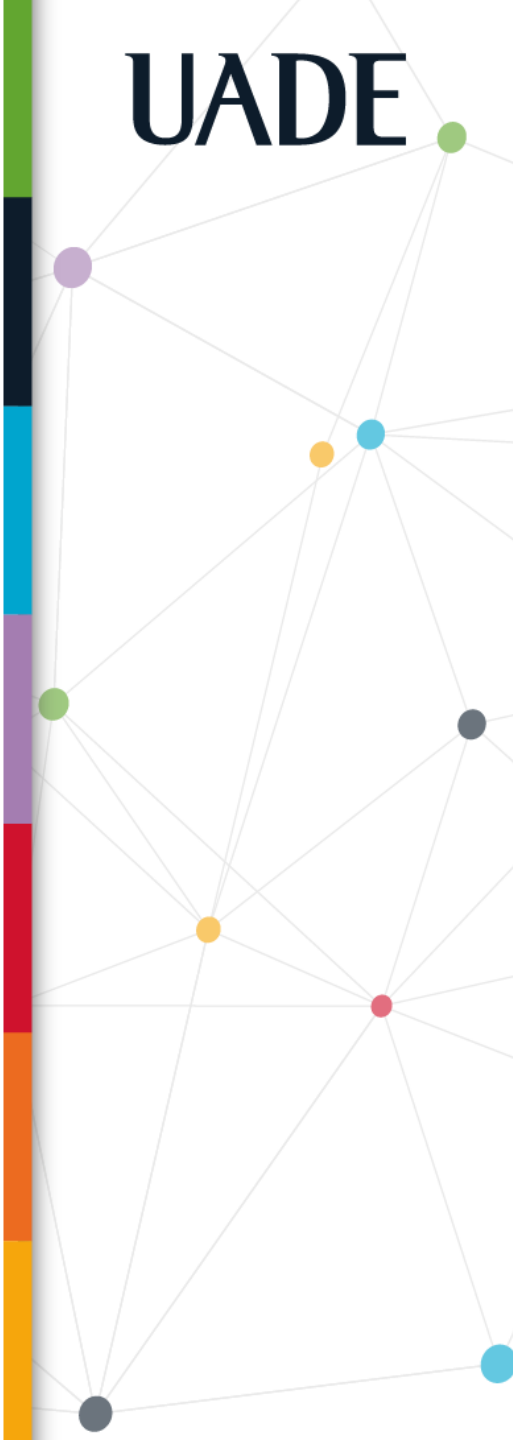


Introducción a las Relaciones Laborales



Temas a desarrollar

- Las relaciones laborales y gremiales en la empresa.
- Derecho individual del trabajo.
- Contrato de trabajo. Aspectos básicos.
- Desvinculación laboral e indemnizaciones.



Relaciones laborales – Introducción

Derecho Individual del Trabajo

Sujetos

- Trabajador
- Empleador

Derecho Colectivo del Trabajo

Sujetos

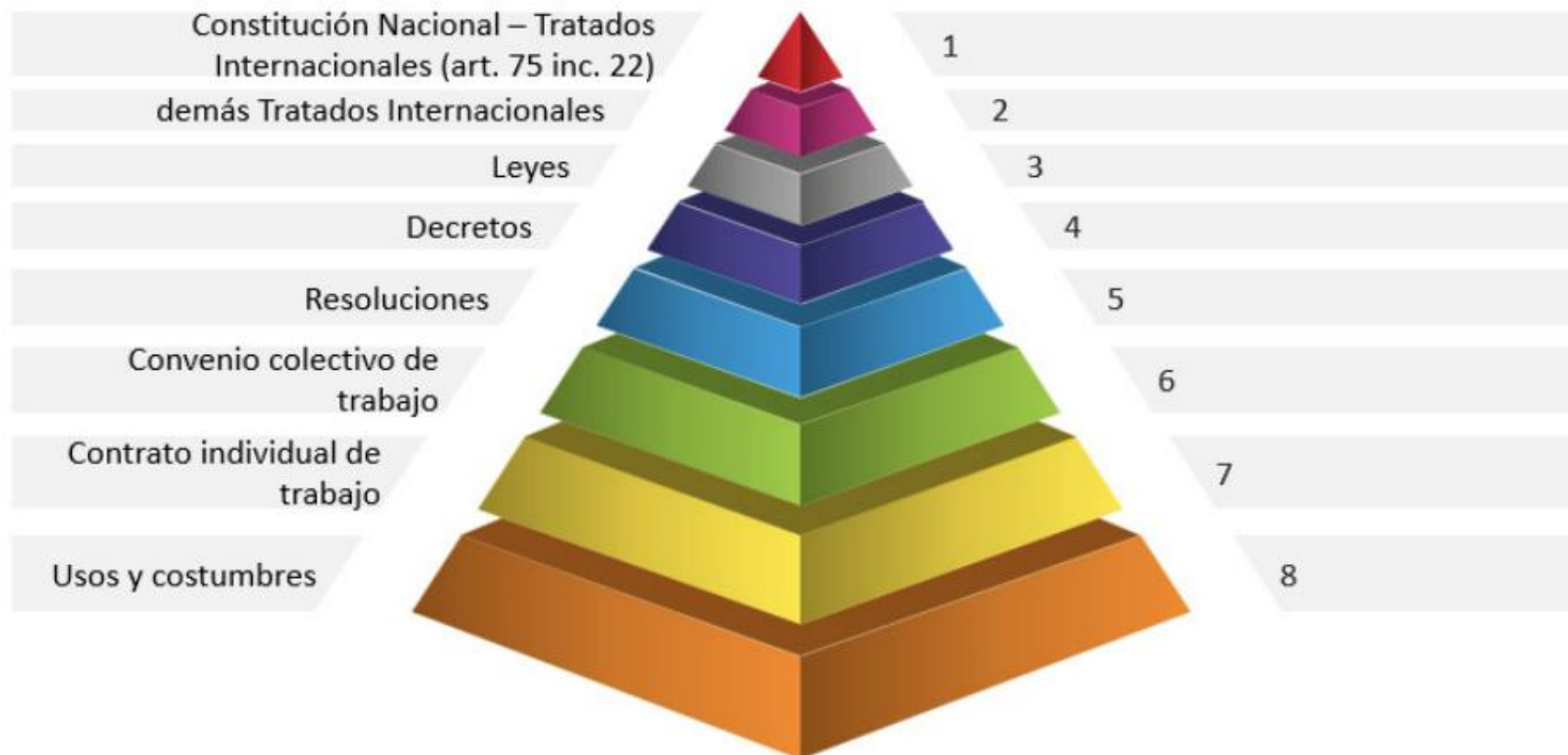
- Agrupaciones de trabajadores
- Agrupaciones de empleadores

ESTADO

UADE



Fuentes del derecho laboral - Jerarquía



Fuente: La gestión de las personas en organizaciones del siglo XXI / compilación de Ariel Vázquez. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones UADE - Universidad Argentina de la Empresa, 2022.

UADE

Derecho individual del trabajo

Principios fundamentales



Fuente: La gestión de las personas en organizaciones del siglo XXI / compilación de Ariel Vázquez. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones UADE - Universidad Argentina de la Empresa, 2022.

UADE

Logo de UADE con una red de nodos y líneas.

Derecho individual del trabajo

Principios fundamentales

1. Principio Protectorio. Se puede concretar a través de tres reglas:

- In dubio pro operario: Expresa el principio jurídico de que, en caso de duda en la hermenéutica de la norma, se favorecerá al trabajador (operario). Es un principio interpretativo de Derecho laboral, que podría traducirse como "ante la duda a favor del operario o trabajador".
- Aplicación de la norma más favorable: En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales a un determinado caso prevalecerá la más favorable al trabajador.
- Condición más beneficiosa: Las convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales, que contengan normas más favorables a los trabajadores, serán válidas y de aplicación. En ningún caso, pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudo con fuerza de tales, o que resulten contrarias a las mismas .

Derecho individual del trabajo

Principios fundamentales

2. Principio de irrenunciabilidad.

- Será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción.

3. Principio de continuidad de la relación laboral.

- Si existieran dudas sobre la continuación o extinción del contrato de trabajo, se optará por la continuidad. Una aplicación de este principio está dado en los contratos a plazo fijo, cuando el empleador omite la notificación del vencimiento, y se convierte en un contrato por tiempo indeterminado (art. 94 LCT).

Derecho individual del trabajo

Principios fundamentales

4. Principio de primacía de la realidad.

- Se debe tratar de desentrañar la verdadera relación entre las partes, independientemente de las formas o nombres con que traten de hacerla aparecer.

5. Principio de la razonabilidad.

- El ser humano, en sus relaciones laborales, procede y debe proceder conforme a la razonabilidad.

6. Principio de la buena fe.

- La buena fe en la celebración del contrato laboral y en su ejecución, es requerida a ambas partes. Esto implica deber de colaboración, respeto, solidaridad, fidelidad, honestidad y confianza.



Derecho individual del trabajo

Bases normativas



Derecho individual del trabajo

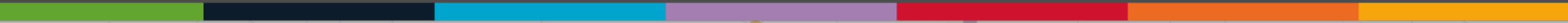
Alcance

- Se ocupa de las relaciones de los sujetos individualmente considerados: por un lado, el trabajador y, por el otro, el empleador.
- Siempre en relación de dependencia y que pone a favor su fuerza de trabajo y ese empleador le paga una remuneración.

UADE



Contrato de Trabajo



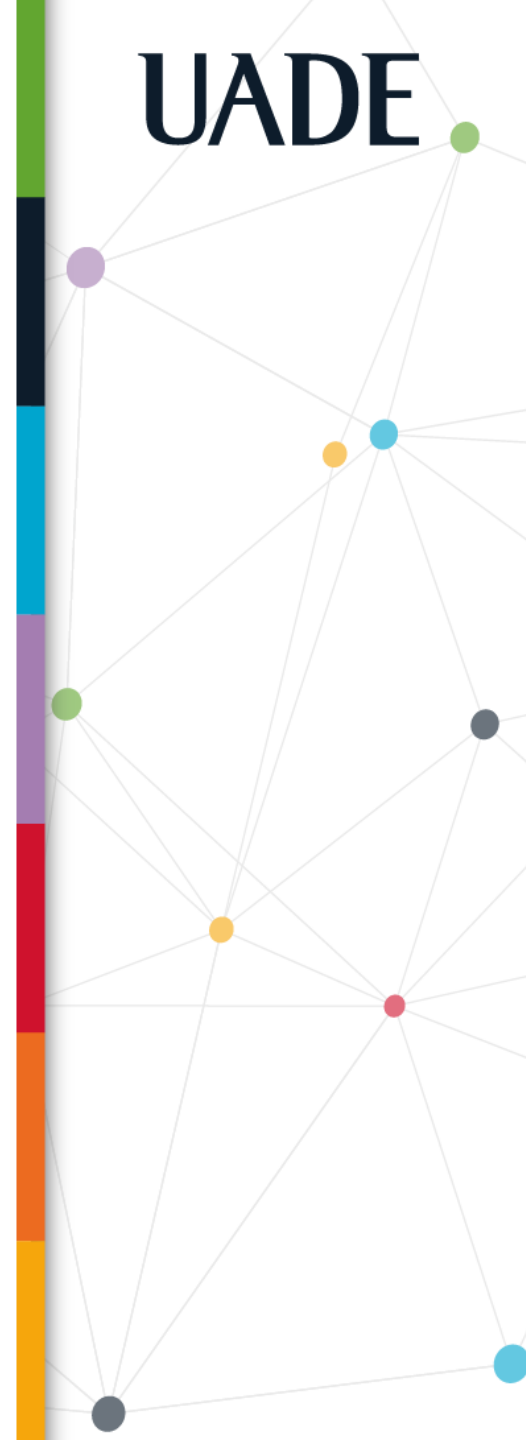
Contrato de Trabajo - Concepto

Acuerdo de voluntad común entre un trabajador que pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo, a cambio del compromiso de pago de la remuneración, además de pactar otros deberes y derechos

CONTRATO DE TRABAJO vs. RELACION LABORAL

Si hay relación laboral, hay Contrato de Trabajo

Si hay contrato de trabajo, puede no haber Relación Laboral



Tipos de Contrato de Trabajo

Indeterminación del plazo – Periodo de prueba

Contrato de trabajo a tiempo parcial

Contrato de trabajo a plazo fijo

Contrato de trabajo por temporada

Contrato de trabajo eventual

Contrato de trabajo por equipos

Contrato de teletrabajo

Jornada laboral (Ley 11544)

- La duración del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro.
- Debe haber 12 hs. de descanso entre jornadas.

TIPOS DE JORNADAS

- Jornada Diurna (6 a 21 hs.)
- Jornada Nocturna (21 a 6 hs.)
- Jornada en ambientes insalubres 36 hs. semanales

HORAS EXTRAS

- El empleador deberá abonar al trabajador que prestare servicios en horas suplementarias, medie o no autorización del organismo administrativo competente, un recargo del cincuenta por ciento (50%) calculado sobre el salario habitual, si se tratare de días comunes, y del ciento por ciento (100%) en días sábado después de las trece (13) horas, domingo y feriados.

Sueldo Anual Complementario (SAC)

- El sueldo anual complementario será pagado sobre el cálculo del 50 % de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año.
- El sueldo anual complementario será abonado en dos cuotas: la primera de ellas a fines de Junio y la segunda a fines de Diciembre.
- Extinción del contrato de trabajo - Pago proporcional.

Licencia por Vacaciones

Los Empleados gozarán de una licencia anual por vacaciones según la siguiente escala, tomando a los efectos del cálculo de la antigüedad, al 31 de diciembre de cada año.

- 1 día por cada 20 efectivamente trabajados, cuando la antigüedad en la empresa no supere los 6 meses (ingreso a partir del 1º de julio)
- 14 días corridos, desde 6 meses hasta 5 años de antigüedad.
- 21 días corridos, cuando la antigüedad en la Empresa esté comprendida entre 5 y 10 años.
- 28 días corridos, cuando la antigüedad en la Empresa supere los 10 años y no exceda de 20 años.
- 35 días corridos, cuando la antigüedad en la Empresa sea superior a 20 años.

Licencias especiales

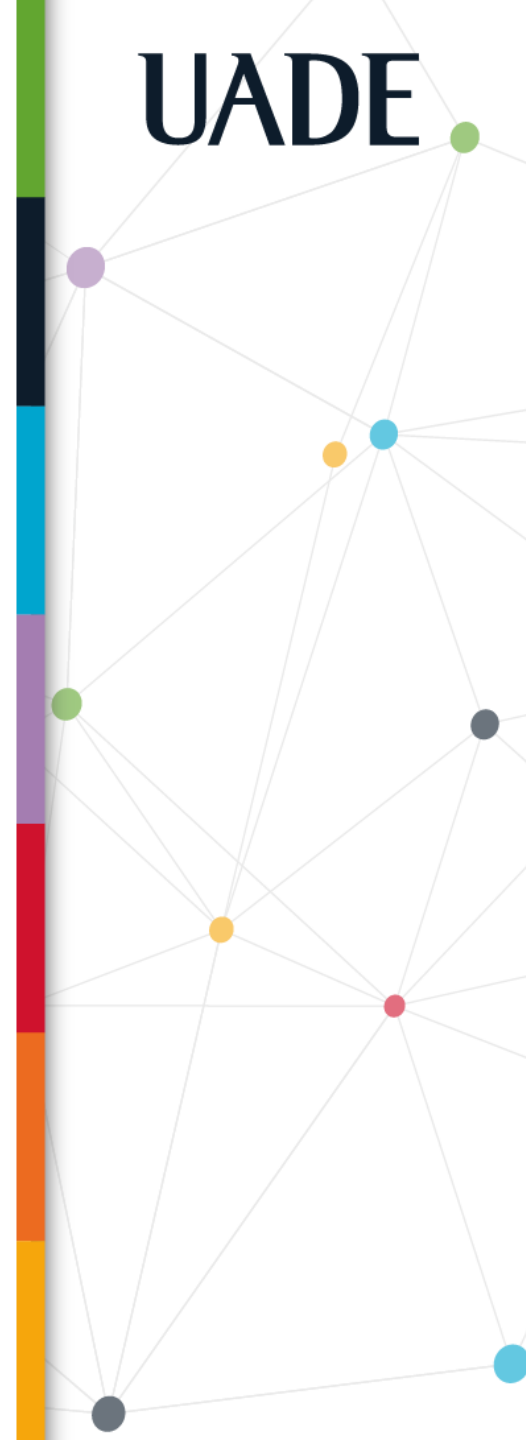
- NACIMIENTO DE HIJO: 2 días corridos, de los cuales uno debe ser hábil.
- MATRIMONIO: 10 días corridos.
- FALLECIMIENTO DE CÓNYUGE, PADRES, HIJOS: tres días corridos, uno de los cuales debe ser día hábil.
- EXAMEN DE ENSEÑANZA MEDIA O SUPERIOR (reconocidos por el Ministerio de Educación): Hasta 2 días corridos por examen con un máximo de 10 días por año calendario.
- MATERNIDAD: De 30 a 45 días antes, dependiendo del estado de salud de la futura madre y de 45 a 60 días después de la fecha probable de parto.
- EXCEDENCIA MATERNIDAD: Podrá ser como mínimo de 3 meses y como máximo 6 meses.
- ENFERMEDAD
- ACCIDENTE

Extinción del contrato de trabajo

- Preaviso – Omisión de Preaviso = Indemnización Sustitutiva
- Despido Sin Justa Causa (Art 245 LCT)
 - UN (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de TRES (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor.
- Despido Con Justa Causa
- Despido por causas económicas o de fuerza mayor (Art 247 LCT)
 - Corresponderá el 50% de la indemnización prevista en el Art. 247
- La extinción concurrente de las partes (Art 241 LCT)

Extinción del contrato de trabajo

- Abandono de Trabajo
- Renuncia
- Decisión del Trabajador por despido indirecto
- Por Muerte del Trabajador o empleador - Indemnización Art. 247
- La extinción por incapacidad - Indemnización Art. 247
- La extinción por Jubilación
- La extinción por quiebra - Indemnización Art. 247



Desvinculaciones

- El contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes, sin previo aviso, o en su defecto, indemnización además de la que corresponda al trabajador por su antigüedad en el empleo.
- El preaviso, cuando las partes no lo fijen en un término mayor, deberá darse con la anticipación siguiente:
 - a) por el trabajador, de QUINCE (15) días;
 - b) por el empleador, de QUINCE (15) días cuando el trabajador se encontrare en período de prueba; de UN (1) mes cuando el trabajador tuviese una antigüedad en el empleo que no exceda de CINCO (5) años y de DOS (2) meses cuando fuere superior.

Desvinculaciones

Por Voluntad del Empleador



Despido con Justa causa

Despido sin Justa causa

Por Voluntad del Trabajador



Despido Indirecto

Renuncia

Abandono de Trabajo

Por Voluntad de Ambas partes



Voluntad Concurrente

Vencimiento de Plazo

Cumplimiento de Objetivo

Desvinculaciones

Por causas ajenas a la voluntad de las partes

Afectan al empleador

Fuerza mayor

Quiebra o concurso

Muerte

Afectan al trabajador

Incapacidad

Inhabilidad

Jubilación

Muerte

Situaciones protegidas

Situaciones protegidas

Maternidad

- Presunción
- Despido sin justa causa (DSJC) + 1 año Remuneraciones (13 sueldos)

Matrimonio

- Presunción
- DSJC + 1 año Remuneraciones (13 sueldos)

Enfermedad

- DSJC + Sueldo hasta Fecha de Alta Médica

Representantes Sindicales

- Quiénes
- DSJC + 1 año R's+ R's hasta fin de mandato

Indemnizaciones - LCT

- **Art. 245. Sin justa causa:** “En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a UN (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de TRES (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor [...]
- El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a UN (1) mes de sueldo calculado sobre la base del sistema establecido en el primer párrafo.”
- **Art 247. Por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo:** “En los casos en que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador fehacientemente justificada, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la prevista en el artículo 245 de esta ley [...]

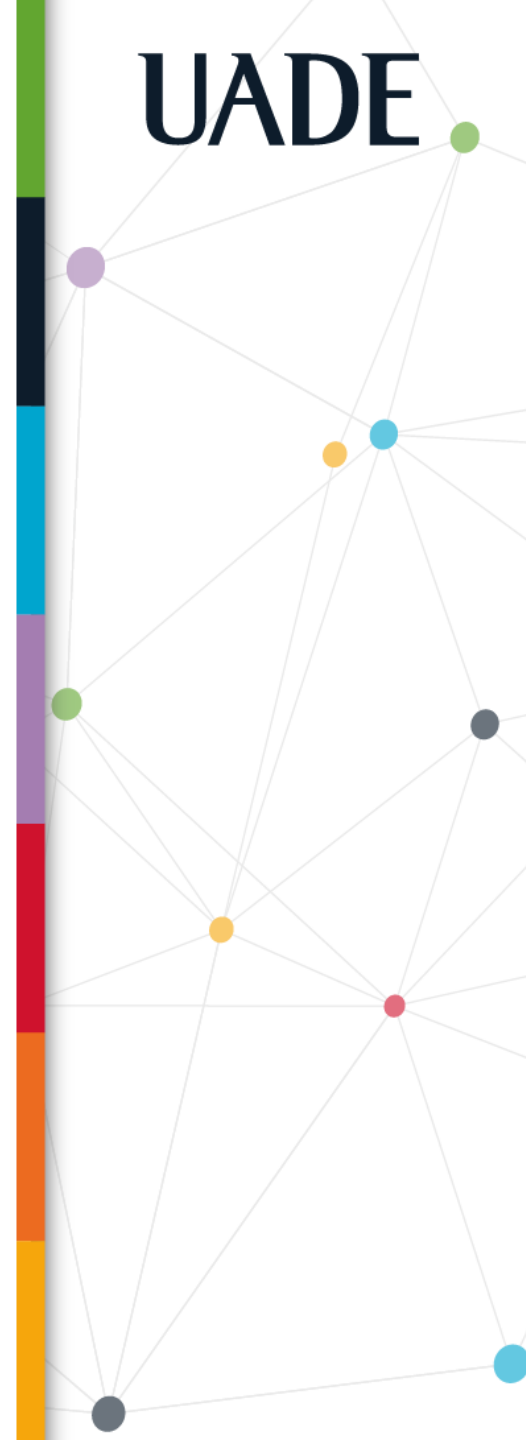
Desvinculaciones con indemnización agravada

- Maternidad
- Matrimonio
- Enfermedad
- Representantes Sindicales



**CASOS QUE NO
GENERAN
INDEMNIZACIÓN**

- Renuncia
- Voluntad Concurrente de las partes
- Cumplimiento de Objetivos
- Vencimiento de plazo
- Despido con Justa Causa
- Jubilación



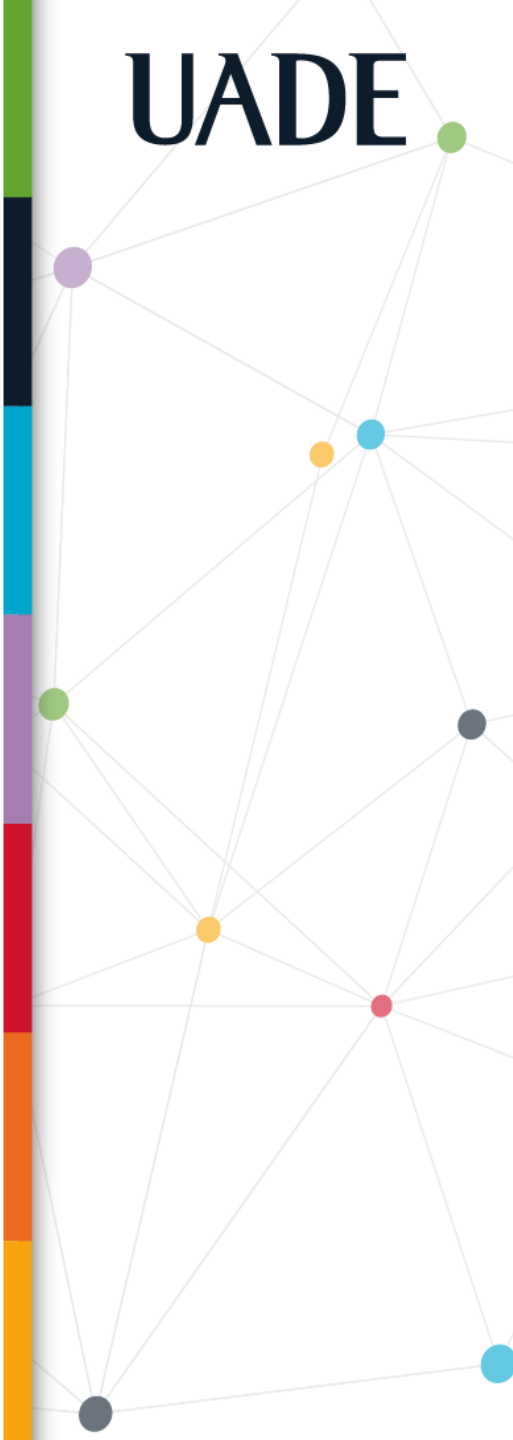
Síntesis

Síntesis

- Las relaciones laborales conforman una disciplina cuya base principal es el derecho del trabajo.
- Su propósito principal es gestionar, a través del conocimiento de la normativa existente, la relación entre:
 - trabajador y empleador (derecho individual del trabajo),
 - asociaciones de trabajadores (sindicatos) y asociaciones de empleadores por la otra parte (derecho colectivo del trabajo).

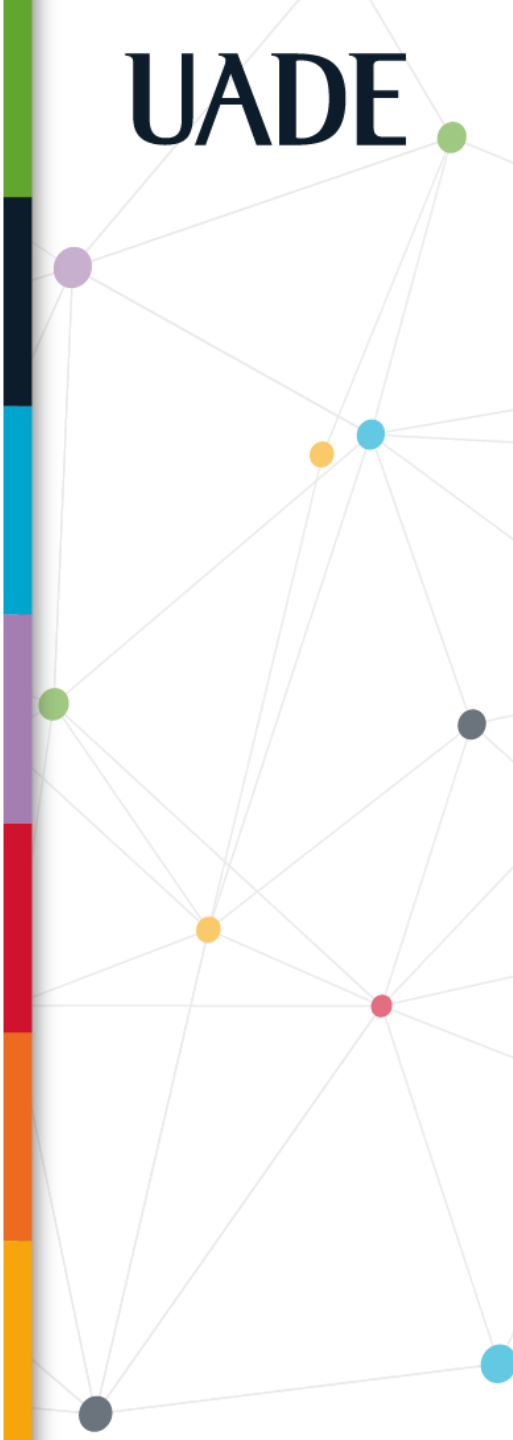
Síntesis

- La función de relaciones laborales dentro de una organización generalmente la encontramos dentro del área de Recursos Humanos.
- El derecho individual del trabajo se ampara en la Constitución Nacional (art. 14 bis), la Ley de Contrato de Trabajo (20744) y sus respectivas modificaciones ulteriores, y una serie de principios fundamentales, que surgen de la ley, y son considerados reglas inmutables e ideas esenciales para ordenar la relación de trabajo.



Síntesis

- El contrato de trabajo es un acuerdo común entre un trabajador que pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo, a cambio del compromiso de pago de la remuneración, además de pactar otros deberes y derechos.
- Si hay relación laboral, hay contrato de trabajo. Pero puede existir contrato de trabajo, sin haber relación laboral real.

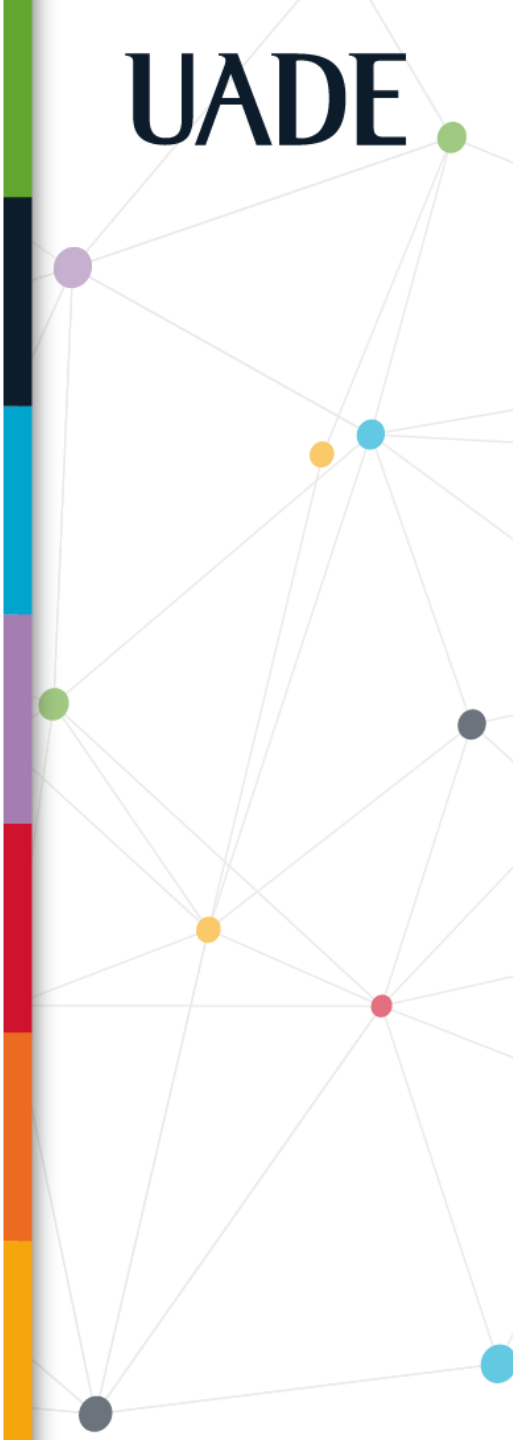


Síntesis

- Ley de Contrato de Trabajo (LCT) establece como regla general el plazo indeterminado de contrato. Luego existe una serie de diferentes modalidades cuya utilización dependerá fundamentalmente de la actividad y las tareas que deba desarrollar el trabajador, y las necesidades reales y concretas que pueda tener un empleador.
- El contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las partes, sin previo aviso, o indemnización.

Síntesis

- Dentro del plexo normativo laboral hay más leyes, como la regula la jornada laboral (Ley 11544), y otros aspectos clave del contrato de trabajo como, por ejemplo, salario, licencias, indemnizaciones, entre otros.

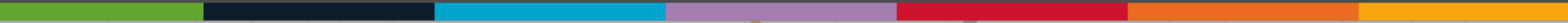


Bibliografía utilizada para este recurso



- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
(WERTHER, W. y DAVIS, K.)
Cap. 16
- RECURSOS HUMANOS
(AQUINO, J. y otros)
Cap. 8
- LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS EN
ORGANIZACIONES DEL SIGLO XXI
VÁZQUEZ, A. (compilador).
Cap. 7 y 8

¡Muchas gracias!

A horizontal bar composed of several colored segments: green, dark blue, light blue, purple, red, orange, and yellow.